

1502360-13.2022.8.26.0566

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz de Macedo

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2184184 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SAMUEL FERREIRA SGOBBI

Vítima:

Saúde Pública

Réu Preso

Aos 07 de outubro de 2022, às 15:30h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

3ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:

1502360-13.2022.8.26.0566

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2184184 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SAMUEL FERREIRA SGOBBI

Vítima:

Saúde Pública

Réu Preso

Aos 07 de outubro de 2022, às 15:30h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr. André Luiz de Macedo, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento em que figura como réu SAMUEL FERREIRA SGOBBI, realizada por meio virtual, através da ferramenta Microsoft Teams, de acordo com o Provimento CSM nº 2651/2022. Presente na sala virtual a Promotora de Justiça, Drª Neiva Paula Paccola Carnielli Pereira. Presente na sala virtual o réu SAMUEL FERREIRA SGOBBI, na estação virtual da administração da unidade prisional. Presente na sala virtual o seu defensor, o

Drº Pedro Naves Magalhães - Defensor Público. Inicialmente, a pedido da Defensoria Pública, foi solicitado contato prévio e reservado com o acusado, sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do defensor e réu na "sala virtual", garantindo-se a entrevista reservada. A seguir, foram ouvidas por videoconferência, duas testemunhas comuns e interrogado o réu, através da ferramenta Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham requerimentos de diligências. Não havendo mais provas a produzir, o MM. Juiz deu por encerrada a instrução e determinou a imediata realização dos debates orais, através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, a audiência virtual foi encerrada. Permaneceu na sala apenas o MM. Juiz, que proferiu a seguinte sentença: "Vistos. SAMUEL FERREIRA SGOBBI, qualificado a fls.6, com foto as fls.24/25, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 07 de julho de 2022, por volta das 21h49, na rua Samuel Carvalho Chaves, praça do Bangu, Vila Alpes, nesta cidade e comarca de São Carlos/SP, vendia e trazia consigo para de venda e comercialização, como efetivamente vendeu para uma mulher, 67 pedras de crack, 19 porções de maconha, drogas acondicionadas de forma a pronta entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazendo ainda consigo, R\$457,00 em dinheiro. Narra a denúncia que policiais militares faziam patrulhamento de rotina e ao passarem pela praça do antigo campo do Bangu, avistaram o indiciado na via pública, sendo certo que o mesmo estava "passando droga para uma mulher", sendo que esta última conseguiu fugir. Ato contínuo, os milicianos abordaram o denunciado, encontrando com o mesmo, dentro do bolso de sua calça, as drogas acima descritas, além do dinheiro. Recebida a denúncia (fls.107), após notificação e defesa preliminar, foi realizada hoje, por videoconferência, audiência com inquirição de duas testemunhas comuns e interrogado o réu. Nas alegações finais o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redução da pena pelo tráfico privilegiado e benefícios legais. É o relatório. Decido. A materialidade está comprovada pelos laudos de exame químico-toxicológicos de fls.78/83. Os dois policiais, ouvidos hoje, prestaram relatos predominantemente coerentes. Disseram ter visto o réu passar alguma coisa para uma mulher. Na sequência, a mulher fugiu e o réu também tentou se evadir mas foi abordado. Com ele foi achada a droga, - crack e maconha -, em quantidade razoável indicada na denúncia. Ainda que nos relatos do inquérito tenha constado, também, que o réu dispensou droga ao correr, é certo que o encontro do entorpecente, no bolso dele (fatos afirmados em juízo), naquela quantidade, indica, com razoável certeza, o intuito comercial. Vale destacar que o policial Gaban foi questionado, especificamente, sobre a questão da dispensa da droga durante a fuga do réu. Declarou que deve ter havido algum erro na tomada do relato na polícia, posto que a droga estava, mesmo, no bolso do réu. Tal esclarecimento reforça a credibilidade do depoimento em juízo em que o depoente, sob o contraditório, foi enfático ao dizer que a droga estava no bolso do réu. A referência à distância a partir da qual os militares viram o réu e a mulher, de cinco, seis, ou cem metros, diferentemente referidas nos depoimentos de hoje, não torna os relatos inverossímeis. A memória sobre distância não é essencial para a valoração dos relatos que, na grande maioria das narrativas, são harmônicos. Embora o réu diga que era mero usuário, a quantidade de droga não torna verossímil tal alegação. Os policiais disseram não conhecer o réu antes nem ser aquele local comprovadamente um ponto de tráfico, embora houvesse notícias a respeito. Difícil crer que os agentes públicos, nessas circunstâncias, desejassem a indevida incriminação do réu. A condição de policial não torna, por si só, suspeito o relato deste agente público. Vale observar, ainda, ser difícil crer que a polícia tenha apresentado dinheiro e droga que não achou com o acusado, pois disso resultaria a conclusão de que os militares tinham tais bens em seu poder, prontos para usar contra pessoa que desejassem incriminar, o que não se pode concluir no caso concreto. Certo, outrossim, que o réu declarou estar no local para comprar droga mas a droga com ele encontrada é de quantidade tal a afastar a existência do mero porte para uso próprio. Diante de tal panorama, tem-se como suficiente a prova para a condenação, sobretudo por não haver demonstração de falsidade nos relatos dos policiais ou intenção comprovada de prejudicar o réu indevidamente. O acusado

possui outras condenações (fls.45/52) e é reincidente, razão pela qual não se aplica, no caso, a redução de pena do tráfico privilegiado. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e condeno SAMUEL FERREIRA SGOBBI como incurso no art.33, "caput", da Lei nº11.343/06, c.c. art.61, I, do Código Penal. Passo a dosar a pena. Atento aos critérios do art.59 do CP e art.42 da Lei de Drogas, considerando ser a culpabilidade a normal do tipo, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, atualizando-se pelos índices de correção monetária. Pela reincidência (fls.45/52), aumento a sanção em um sexto, perfazendo a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção anteriormente definida. Diante da reincidência, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art.33, e parágrafos, do CP, não sendo cabível o reconhecimento do crime privilegiado. Não há alteração do regime, em razão do art.387, §2º, do CPP. Persistem os requisitos da prisão cautelar (fls.67/69), não sendo possível o recurso em liberdade. Comunique-se o presídio onde se encontra o réu. Decreto a perda do dinheiro apreendido. Não há custas nessa fase, por ser o réu beneficiário da justiça gratuita e defendido pela Defensoria Pública. As partes deverão ser intimadas pelos respectivos portais e o réu por oficial de justiça, observando-se que a audiência foi realizada por teleconferência, encerrando-se a gravação após as alegações finais. Publique-se. Comunique-se. Nada mais. Eu, Carlos André Garbuglio, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA